

г. Москва

02.04.2018 г.

Moscow

02.04.2018

Фирма **ЗИЛИГЕН КАЙЫШ ПАЗАРЛАМА САН. ТИДЖ. А. Ш.**, Турция (код страны 792), в лице Менеджера г-на Сирун Архануана, именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и Фирма **ООО «ТПК «Белтимпекс»**, Москва, Россия (код страны 643), в лице генерального директора Андрея Селянчика, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

The firm **ZİLİGEN KAYIŞ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.** Turkey (a code of the country 792), presented General Manager Mr. Sirun Arhanyan, hereinafter referred to as the **SELLER**, on the one hand, and **ООО «ТПК «Белтимпекс»**, Moscow, Russia (code of the country 643), presented by General Director Andrey Selyanchik hereinafter referred to as the **BUYER**, on the other hand, concluded the present contract under the following:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает ленты конвейерные, приводные ремни из вулканизированной резины и др. комплектующие для промышленного оборудования, образцы продукции, каталоги, рекламную продукцию согласно Спецификациям, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. THE SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. The seller sells, and the Buyer buys conveyor belts, drive belts from vulcanized rubber and other components for industrial equipment, product samples, catalogs, and advertising products according to the Specifications - the integral part of the present contract.

2. КОЛИЧЕСТВО

2.1. Количество товара соответствует спецификациям, являющимся неотъемлемой частью контракта.

2. QUANTITY

2.1. The quantity of goods corresponds to the specifications, which are the integral part of the present contract.

3. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

- 3.1. Поставляемая продукция должна отвечать требованиям международных стандартов.
- 3.2. Качество продаваемых по настоящему контракту Товаров должно соответствовать требованиям действующих стандартов страны Продавца, известных и признаваемых Покупателем. Продавец предоставляет Покупателю стандартный сертификат качества на Товар (по стандартам ISO). В случае необходимости дополнительных сертификатов по запросу Покупателя, расходы Продавца для их получения оплачиваются Покупателем.
- 3.3. Продавец обязуется предоставить покупателю сопроводительную техническую документацию на поставляемый Товар, а также оказывать необходимую информационную поддержку.
- 3.4. Упаковка должна соответствовать международным нормам. Она должна соответствовать техническим условиям и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, его сохранность во время транспортировки.
- 3.5. Маркировка должна отвечать требованиям международных соглашений и конвенций для данного вида грузов.

3. QUALITY, PACKING AND MARKING

- 3.1. The products to be delivered should meet the requirements of the international standards.
- 3.2. Quality of products sold to this contract must comply with the applicable standards of the Seller, known and recognized by the Buyer. Seller provides the Buyer standard quality certificate for goods (by the standards of ISO). If necessary, additional certificates requested by the Purchaser, Seller's costs to get them paid by the Buyer.
- 3.3. The Seller shall supply to the Buyer the accompanying specifications to Goods supplied, and also render necessary information support.
- 3.4. The packing should correspond to international norms. The packing in which Goods are shipped shall comply with the requirements specifications and ensure its preservation in shipping provided that such goods are handled properly.
- 3.5. The marking should meet the requirements of the international agreements and convents for this type of cargo.

4. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара по настоящему контракту производится в сроки, установленные по согласованию сторон в спецификации, или в Подтверждении заказа

4. DATE AND PLACE OF THE DELIVERY

4.1. The delivery of goods under the present contract should be performed in dates agreed by the sides and fixed in specification or Order Confirmation, or in the Proforma Invoice, or in the Invoice.

или в Проформе Инвойса, или в Инвойсе.

4.2. Отгрузка Товара осуществляется не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Максимальный срок отгрузки товара в течение 120 (Ста двадцати) связан с высокотехнологичным процессом изготовления продукции и большими временными затратами на производстве.

Максимальный срок ввоза продукции на территорию России составляет 140 (Сто сорок) дней с даты авансового платежа: отгрузка в течение 120 (Ста двадцати) дней, время доставки до таможенного терминала и оформление таможенной декларации с возможными задержками при таможенной процедуре.

4.3. В случае невозможности отгрузки Товара в течение 120 (Ста двадцати) календарных с даты перечисления предоплаты Продавец возвращает Покупателю авансовый платеж в полном объеме в течение 10 (Десяти) банковских дней после истечения указанного срока.

4.4. Датой поставки и моментом перехода права собственности по настоящему контракту считается дата отметки российской таможни о выпуске продукции.

5. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Поставка производится на условиях FCA, EXW Турция согласно INCOTERMS-2010, если иное не предусмотрено в Спецификациях.

6. ЦЕНА И ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА

6.1. Цена за единицу товара определяется в соответствии со спецификацией, или Подтверждением заказа, или Проформой Инвойса, или Инвойсом.

Таможенные расходы каждая из сторон оплачивает на территории своего государства.

6.2. Расчеты производятся в Евро.

7. СУММА КОНТРАКТА

7.1. Общая сумма Контракта составляет 700.000,00 Евро.

8. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

8.1. Платёж за каждую поставляемую партию товара производится Покупателем в соответствии со спецификацией, или Подтверждением заказа, или Проформой Инвойса, или Инвойсом банковским переводом на счёт Продавца.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

9.1. Сдача-приемка продукции осуществляется в соответствии с инструкцией «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов» от 15.10.1990 г.

4.2. The shipment of Goods shall be made not later than 120 (One hundred twenty) calendar days from the date when the funds have been transferred into the Seller's account.

The maximum period of shipment of the goods within 120 (One hundred twenty) days is associated with a high-tech process of manufacturing products and large time costs in production.

The maximum period of import of products to Russia is 140 (One hundred forty) days from the date of advance payment: shipment within 120 (One hundred twenty) days, the time of delivery to the customs terminal and the customs declaration with possible delays in the customs procedure.

4.3. If it is impossible to ship Goods within 120 (One hundred twenty) days from the transfer date of prepayment, the Seller shall return such advance payment to the Buyer in full in term of 10 (Ten) banking days after expiry of the said period.

4.4. The date of delivery and property right transfer under the present contract is considered to be the date put on the way bill by the Russian customs.

5. BASIC CONDITIONS OF DELIVERY

5.1. The delivery terms are FCA, EXW Turkey according to INCOTERMS-2010, unless otherwise specified in the Specifications.

6. PRICE AND CURRENCY

6.1. The price of each unit of goods is determined in accordance with the specification, or Order Confirmation, or in the Proforma Invoice, or in the Invoice. The customs costs each side pays on the territory of its state.

6.2. The payments to be made in Euro.

7. THE TOTAL VALUE OF THE CONTRACT

7.1. The total sum of the Contract is 700.000,00 Euro.

8. PAYMENT TERMS

8.1. Payment for each delivered consignment of goods is made by the Buyer according to the specification, either Order confirmation, or the Proforma Invoice, or the Invoice a bank transfer into the account of the Seller.

9. THE ORDER OF ACCEPTANCE OF THE GOODS

9.1 The acceptance of production is carried out according to the instruction «About the order and terms of acceptance of the import goods by quantity and quality, drawing up and direction of the damage certificates» of 15.10.1990.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Гарантийный срок на поставленную продукцию составляет 6 (шесть) месяцев с даты перехода права собственности.

11. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. Претензии в отношении Товара могут быть предъявлены Продавцу на основании актов Покупателя. По количеству товара - в течение 10 (десяти) дней с даты поступления Товара на склад Покупателя. По качеству товара, в случае его несоответствия качеству, обусловленному в настоящем контракте - в течение гарантийного срока на товар. Поставка поврежденного товара приравнивается к поставке товара ненадлежащего качества.

11.2. Продавец обязан рассмотреть полученную претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней, считая от даты получения. Если по истечении указанного срока от Продавца не последует ответа, то претензия считается признанной Продавцом.

11.3. В случае признания претензии по количеству Продавец обязан за свой счет поставить недостающее количество Товара в следующей поставке либо возместить Покупателю стоимость недостающего Товара.

11.4. В случае признания претензии по качеству товара, выставленной в течении гарантийного срока, по согласованию с Покупателем, Продавец обязуется в кратчайшие сроки, но не позднее 6 (шести) месяцев с даты принятия претензии осуществить ремонт некачественного товара по месту нахождения Покупателя либо заменить на качественный товар при следующей поставке, либо снизить стоимость некачественного товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с ремонтом и/или заменой забракованного товара, оплачиваются Продавцом после согласования сторонами.

11.5. Продавец имеет право на проведение инспекций на месте с целью установления правильности предъявленных претензий.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. Если ПРОДАВЕЦ не поставяет продукцию в указанные в спецификации, или в Подтверждении заказа, или в Проформе Инвойса, или в Инвойсе сроки, то он обязан известить ПОКУПАТЕЛЯ о новых сроках поставки товара.

12.2. В случае невозможности поставки Товара Продавец возвращает Покупателю авансовый платеж в полном объеме.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось

10. WARRANTY

10.1. The warranty period is 6 (six) months from day of transition of risk.

11. CLAIMS

11.1. Claims with respect to Goods may be made to the Seller under the Buyer's reports. In terms of quantity of Goods - within 10 (ten) days when Goods arrive to the Buyer's warehouse. In terms of quality of Goods should it fail to comply with the quality determined in this contract - within a warranty period for goods. The shipment of damaged goods shall be viewed as the delivery of goods of inadequate quality.

11.2. The Seller shall examine such claims submitted within 30 (thirty) calendar days from the day of receipt. If no answer follows from the Seller after expiry of the said period, than the claim shall be viewed as recognized by the Seller.

11.3. If the quantity claim is recognized, the Seller shall deliver a missing quantity of Goods for own account in the next shipment or compensate for the cost of missing Goods to the Buyer.

11.4. If the quality claim, laid down during the warranty period, is recognized, the Seller in agreement with the Buyer shall accomplish repair of defective Goods at the Buyer location or replace by qualitative Goods with the next supply or deflate price of defective Goods as soon as possible but not later than 6 (six) month after claim adoption. All transport and other expense related to return and/or replacement of such defective goods shall be paid by the Seller, subject to mutual agreement.

11.5. The Seller is entitled to hold on-site inspections in order to establish the soundness of claims made.

12. RESPONSIBILITY

12.1 If the SELLER doesn't deliver production in specified to specifications, or in Order confirmation, or in the Proforma Invoice, or in the Invoice terms, he is obliged to inform the BUYER on new terms of shipment or delivery.

12.2. In case of impossibility of delivery of Goods the Seller returns to the Buyer advance payment in full.

13. FORCE MAJEURE

13.1. The Parties shall not be liable for partial or complete failure to fulfill the obligations of the present Contract in case it occurs as a result of force majeure events appeared after the present Contract conclusion which the Parties

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

13.3. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются и санкции за неисполнение обязательств в срок, не применяются.

14. СПОРЫ

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не урегулирования спорных вопросов при помощи переговоров - спор передается на разрешение арбитражного суда Стокгольмской торговой палаты и должен быть разрешен в соответствии с процедурами и правилами вышеуказанного суда. Решение Арбитражного Суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

Судебные издержки относятся на счет проигравшей стороны.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту будут действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.

15.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах на русском и английском языках, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4. Все документы, перечисленные в контракте, действительны при передаче их с помощью факсимильной или электронной связи.

15.5. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) на дополнительных соглашениях к настоящему контракту, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения или прекращения.

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 2 статьи 160 ГК России).

16. СРОК КОНТРАКТА

could not foresee and prevent by reasonable means.

13.2. The force majeure events include the events the Parties cannot influence upon and they are not responsible for their beginning.

13.3. During the action of force majeure events or other events which free the Parties from the responsibility for the Contract obligations, the obligations are suspended and the sanction for not fulfillment in due time are not executed.

14. SETTLEMENTS OF DISPUTES

14.1. All disputes and disagreements arising out of the present Contract or connected with the parties shall be resolved by discussions and negotiations. In case the disputes are impossible to solve by negotiation they shall be solved by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce in accordance with the arbitration procedures and rules of the said Institute.

The arbitral award is final and binding upon both parties. Arbitration fee shall be borne by the losing party.

15. OTHER TERMS

15.1. No Party can assign the rights and obligations according to the Contract to the third Party without the written agreement of the other Party.

15.2. All the amendments and additions to the present Contract are valid only if they are executed in a written form and signed by the authorized persons from the both Parties.

15.3. The present Contract is composed in two copies in Russian and English languages for each of the Party and have equal legal force.

15.4. All the documents listed in the contract, valid when transmitting them via facsimile or electronic mail.

15.5. The Parties recognize the equal legal force of a handwritten signature and a facsimile signature (reproduced mechanically using a pad) on the supplemental agreements to this contract, as well as other documents relevant to its execution or termination.

Use in transactions facsimile reproduction of the signature by means of mechanical or other copying, digital signature or other analogue of a handwritten signature is permitted in cases and in the manner provided by law, other regulations or by agreement of the parties (paragraph 2 of Article 160 of the Civil Code of Russia).

16. The VALIDITY OF THE CONTRACT

16.1. The validity of the present contract is from its signing until December 31, 2023, but in any case until the Parties

16.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания сторонами и до 31 декабря 2023, но в любом случае до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

have met their obligations in full.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:

ЗИЛИГЕН КАЙЫШ ПАЗАРЛАМА САН.
ТИДЖ. А. Ш.

Адрес: Картал Джаддеси №84, Йакаджик,
Картал, Стамбул, Турция

Банковские реквизиты:

Bank: ING BANK A.Ş.

IBAN: TR490009900749796100200006

SWIFT CODE: INGBTRIS

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ТПК «Белтимпэкс»

Адрес: 129337, Россия,
г. Москва, ул. Красная сосна 3, стр.1

ИНН 7716640847

Банковские реквизиты:

АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО)

Адрес: 119991, Москва, ул. Вавилова, д.24

БИК 044525836

Correspondent Bank: JPMorgan Chase Bank, N.A.,
New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Beneficiary Bank: Acc 799763149

ROSEVROBANK JSCB, Moscow, Russia

SWIFT: COMKRUMM

P/c 40702978800120211854

T/c 40702978400120212855

17. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES:

SELLER:

ZİLİGEN KAYIŞ PAZARLAMA SAN.
TİC. A.Ş.

Address: Kartal Caddesi No: 84, Yakacik,
Kartal, Istanbul, Turkey

Bank references:

Bank: ING BANK A.Ş.

IBAN: TR490009900749796100200006

SWIFT CODE: INGBTRIS

BUYER:

ООО «ТПК «Белтимпэкс»

Address: 129337, Russia,
Moscow, Krasnaya sosna, 3, build. 1

INN (VAT No.) 7716640847

Bank references:

JSB ROSEVROBANK (JSC)

Address: 119991, Moscow, Vavilova str., build.24

BIC 044525836

Correspondent Bank: JPMorgan Chase Bank, N.A.,
New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Beneficiary Bank: Acc 799763149

ROSEVROBANK JSCB, Moscow, Russia

SWIFT: COMKRUMM

Settlement account 40702978800120211854

Transit account 40702978400120212855

ПОКУПАТЕЛЬ/BUYER



SELLER/ПРОДАВЕЦ

ZİLİGEN KAYIŞ PAZARLAMA
SAN. TİC. A.Ş.
Yüksek Düzenli İşletim ve Satış Cad.
Ave Sok. No: 84 Kat: 1 / İST.
Tic. Sic. No: 270900
Kartal / İstanbul / Türkiye